

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1398/2537

กรมชลประทาน
นาย นิตย์ นุช นา รณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 432, มาตรา 438

จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องไปดูบริเวณที่ดินและตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรเพื่อทราบจำนวนที่แท้จริงที่ต้องจ่ายค่าทดแทนการที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่ตรวจดูรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คนอื่นโดยไม่ออกไปดูที่ดินจึงเป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 1 เอง หากจำเลยที่ 1 ยังไม่มีเวลาไปตรวจสอบก็จะต้องไม่ลงชื่อร่วมกับอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคนอื่นการที่จำเลยที่ 1 ลงชื่อในใบตรวจสอบเป็นสาเหตุให้โจทก์เชื่อว่าราษฎรมีทรัพย์สินตามเอกสารดังกล่าวและจ่ายเงินค่าทดแทนตามที่อนุกรรมการเสนอเรื่องไปความเสียหายของโจทก์ที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ราษฎรเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามความเป็นจริงจึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำละเมิดต่อโจทก์ และเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นดังกล่าวก็ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วม โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นให้ร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่โจทก์หรือฟ้องจำเลยที่ 1 ให้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงคนเดียวก็ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการประจำในสังกัดโจทก์ ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและ ต้นผลไม้ในที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานโครงการพนมทวน โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ตำแหน่งพนักงานจัดหาที่ดินได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและต้นผลไม้มาร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้ออกไปร่วมตรวจสอบทรัพย์สินและต้นผลไม้มาร่วมกับ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 กระทำการทุจริตจัดบันทึกรายการทรัพย์สินที่ตรวจสอบไม่ ตรงต่อความเป็นจริง โดยจดแจ้งจำนวนทรัพย์สินดังกล่าวมากกว่าความเป็นจริง เป็น เหตุให้โจทก์ต้องจ่ายเงินค่าซื้อขายทรัพย์สินและต้นผลไม้มาร่วมกับจำเลยที่ 1 จำนวนที่แท้จริงขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกัน หรือแทนกันใช้เงิน จำนวน 526,628.75 บาท ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน จำนวน 190,173.75 บาท ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน 181,268.50 บาท ให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน 867,446 บาท และให้จำเลยที่ 1 และที่ 5 ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน 105,699.50 บาทคืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า การปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดินและการ ออกไปตรวจสอบทรัพย์สินทั้งการจัดทำบันทึกนั้น มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยตรง จำเลยที่ 1 เพียงร่วมลงชื่อในบันทึกการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อให้เอกสารครบ องค์ประกอบของกรรมการจำเลยที่ 1 ไม่ได้ร่วมทำการทุจริตในการจ่ายเงินและหลัก ฐานการจ่ายเงินก็มีรายชื่อบุคคลผู้รับเงินถูกต้องทั้งเงินที่จ่ายก็จ่ายถูกต้องจำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้ร่วมงานฝ่าย ช่าง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบทั้งยอดเงินตามฟ้องไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่ 5 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและต้นไม้ในที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานโครงการพนมทวน ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 5 จึงไม่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายและมีได้กระทำการทุจริตขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 526,628.75 บาท ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 190,173.75 บาท ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 181,268.50 บาท ให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 867,446 บาท และให้จำเลยที่ 1 และที่ 5 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 105,699.50 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 5 อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแต่เฉพาะจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอนาถาได้เพียงบางส่วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต่อไป จำเลยที่ 1 และที่ 5 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ขณะจำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของโจทก์ จำเลยที่ 1 มีงานราชการประจำในตำแหน่งงานวิศวกรรมและบริหารอยู่มาก ไม่สามารถปลีกตัวออกไปตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรได้ทุกครั้งแต่มีเจ้าหน้าที่คนอื่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินของโจทก์ออกไปตรวจสอบอยู่แล้ว ก่อนลงชื่อในบัญชีขออนุญาตจ่ายเงินค่าร้อยละบ้านโรงเรียนและต้นไม้แก่ราษฎร จำเลยที่ 1 ได้ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเมื่อเห็น

ถูกต้องจึงได้ลงชื่อไว้ ความเสียหายเกิดจากจำเลยคนอื่นกับราษฎรเจ้าของทรัพย์สิน
ร่วมกันทุจริตมิใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้ร่วมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใน
ที่ดินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานโครงการพนมทวน จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่จะ
ต้องไปดูบริเวณที่ดินที่ถูกเขตชลประทานรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรเพื่อ
จะได้ทราบถึงจำนวนเงินที่แท้จริงที่โจทก์จะต้องจ่ายค่าทดแทนค่าที่ดิน ค่าต้นไม้
และค่ารื้อย้ายทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตชลประทานการที่จำเลยที่ 1 เพียงแต่
ตรวจดูรายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินคนอื่นแล้ว เชื่อตามรายงานดัง
กล่าวโดยมิได้ออกไปดูที่ดินที่ถูกเขตชลประทานด้วยตนเอง จึงเป็นความบกพร่อง
ของจำเลยที่ 1 เองหากจำเลยที่ 1 ยังไม่มีเวลาที่จะไปตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎร
ดังกล่าวด้วยตนเอง จำเลยที่ 1 ก็จะต้องไม่ลงชื่อในใบตรวจสอบบ้านเรือนและต้นไม้
ตามเอกสารหมายเลข 7 ร่วมกับอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคนอื่น การที่จำเลยที่
1 ลงชื่อในใบตรวจสอบบ้านเรือนและต้นไม้ นั้นย่อมเป็นสาเหตุทำให้โจทก์เชื่อว่า
ราษฎรมีทรัพย์สินตามเอกสารดังกล่าวและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของราษฎร
ตามที่คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องไปความเสียหายของโจทก์ที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่
ราษฎรเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามความเป็นจริงจึงเกิดจากการกระทำโดยความ
ประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า หากจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ มีนายอำเภอท้องที่กำนันท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านท้องที่เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและนาย
ช่างชลประทานซึ่งมีหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขต
ชลประทานจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ค่าเสียหายที่ศาลพิพากษาให้จำเลยที่
1 ชำระให้โจทก์จึงไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าหากจำเลยที่ 1 ร่วมกับบุคคลอื่นกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์และเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 กับบุคคลอื่นดัง
กล่าวก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วม โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 กับ
บุคคลอื่นให้ร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ หรือฟ้องจำเลยที่ 1 ให้

รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดแต่เพียงคนเดียวก็ได้ ข้อโต้แย้งของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ได้เช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>